

Mandatsnotiz Statusanhörung Familienbetrieb

1. Beteiligte

Auftraggeber ist die Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen. Gesellschafter sind die Eltern Rolf und Mechthild Kleinschmidt. Betroffene Person ist die Tochter Nora Kleinschmidt, geboren am 03.04.1994, gelernte Industriekauffrau, seit 2022 als Einzelunternehmerin unter Kleinschmidt Büroservice angemeldet.

2. Verfahrensstand

Die DRV Bund Clearingstelle führt ein Statusfeststellungsverfahren nach Antrag der Barmer durch. Anhörung vom 25.06.2026, Zugang 27.06.2026, Stellungnahmefrist 22.07.2026. Die Kasse zweifelt an der Selbständigkeit, weil Nora montags bis freitags morgens in der Backstube abrechnet, Dienstpläne schreibt, Kassendifferenzen klärt und bei Personalausfall selbst im Verkauf steht.

3. Streitiges Bild

Der Vertrag nennt Buchhaltungsservice, Social-Media-Pflege und Filialcontrolling. Die tatsächliche Durchführung geht weiter: Nora erhält monatlich 3.200 EUR netto pauschal, nutzt das Büro der OHG, trägt keine eigene Miete, hat eine Bäckerei-Mailadresse und genehmigt Urlaub der Verkäufer. Andererseits stellt sie Rechnungen, betreut zwei kleinere Fremdkunden und trägt Kosten für Laptop, Steuerberater und Berufshaftpflicht.

4. Rentenberaterliche Linie

Nicht reflexhaft Selbständigkeit behaupten. Erst Tätigkeitsschichten trennen: Büroservice, operative Filialleitung, familiäre Mithilfe, Kassenvertretung. Dann Beitragsrisiko, Säumniszuschläge, mögliche spätere Rentenanwartschaft und Vertrauensschutz gesondert prüfen. Für außerbetriebliche Familien- und Steuerfragen nur koordinieren.

DRV-Anhörung und C0033-Anforderung

1. Behördlicher Inhalt

Die Deutsche Rentenversicherung Bund fordert die Bäckerei Kleinschmidt OHG und Nora Kleinschmidt auf, den Antrag V0027 zu vervollständigen und die Anlage C0033 für mitarbeitende Angehörige einzureichen. Zusätzlich werden angefordert: Dienstvertrag, Rechnungen, Zahlungsnachweise, Arbeitszeitaufzeichnungen, Vertretungsregelungen, Nachweise eigener Kunden, Gewerbeanmeldung, Einkommensteuerbescheide und Unterlagen zur Nutzung von Betriebsmitteln.

2. Vorläufige Bewertung der Behörde

Die Behörde sieht Anhaltspunkte für persönliche Abhängigkeit: Tätigkeit in den Betriebsräumen, feste morgendliche Präsenz, Eingriff in Urlaubsplanung, Nutzung der betrieblichen Kasse und Vertretung im Verkauf. Der Familienbezug soll nicht gegen Beschäftigung sprechen, sondern die Fremdüblichkeit besonders prüfbedürftig machen.

3. Frist und Risiko

Frist: 22.07.2026. Bei fehlender Mitwirkung droht Entscheidung nach Aktenlage. Parallel läuft eine Lohnsteueraußenprüfung für 2023 bis 2025. Die Steuerberaterin möchte eine einheitliche Darstellung, ohne das Sozialversicherungsverfahren durch steuerliche Schutzbehauptungen zu belasten.

Dienstleistungsvertrag, Auszug

1. Vertragsparteien

Bäckerei Kleinschmidt OHG als Auftraggeber und Nora Kleinschmidt, Kleinschmidt Büroservice, als Auftragnehmerin. Vertrag vom 28.12.2021, Beginn 01.01.2022.

2. Leistungsbeschreibung

Die Auftragnehmerin übernimmt Buchhaltungs-Vorbereitung, Kassenabstimmung, Warenverlustlisten, Pflege der Online-Präsenz und Auswertung von Filialkennzahlen. Der Vertrag enthält keine festen Arbeitszeiten. Die Leistung ist monatlich pauschal mit 3.200 EUR zuzüglich Umsatzsteuer vergütet. Vertretung durch fachlich geeignete Dritte ist nach vorheriger Anzeige möglich.

3. Handnotizen am Rand

Auf der Papierfassung steht handschriftlich: "Nora morgens 6:30 Uhr Kasse, sonst kriegen wir das nicht hin." Darunter: "Urlaubsliste bitte wie immer über Nora." Die Notizen sind vermutlich von Mechthild Kleinschmidt und nicht gegengezeichnet.

4. Praktisches Problem

Der Vertrag klingt frei, die Randnotizen und die tatsächliche Durchführung verdichten die Tätigkeit. Für die Stellungnahme muss erklärt werden, ob die Randnotizen nur organisatorische Familienabrede waren oder eine betriebliche Weisungsstruktur abbilden.

Dienstplan- und Kassenauszug

1. Dienstplanwoche 15/2026

Tag	Filiale Marktstraße	Filiale Brambauer	Nora-Eintrag
Montag	5:30 bis 13:00 Kröger	6:00 bis 12:00 Altun	6:20 Kasse, 9:00 Personalliste
Dienstag	5:30 bis 13:00 Lenz	6:00 bis 12:00 Altun	6:30 Kasse, 11:30 Springerdienst
Mittwoch	5:30 bis 13:00 Kröger	krank offen	Nora 8:00 bis 12:00 Verkauf
Donnerstag	5:30 bis 13:00 Lenz	6:00 bis 12:00 Pehlke	6:25 Kasse
Freitag	5:30 bis 13:00 Kröger	6:00 bis 12:00 Pehlke	6:30 Kasse, Urlaub genehmigt

2. Kassendifferenzen

Am 17.04.2026 wurde eine Differenz von 88 EUR in Brambauer festgestellt. Nora vermerkte: "M. Altun Ermahnung vorbereitet, vorher mit Papa absprechen." Dies spricht eher für Einbindung in Personalmaßnahmen als für reinen Buchhaltungsservice.

3. Eigene Kunden

Nora nennt als Fremdkunden den Friseursalon Elbe und den Hofladen Rottmann. Für beide liegen nur Quartalsrechnungen über jeweils unter 450 EUR vor. Umfang und wirtschaftliches Gewicht müssen konkret nachgewiesen werden.

Indizienmatrix Familienbetrieb

1. Matrix

Indiz	Beschäftigung	Selbständigkeit	Beleg
feste Morgenpräsenz	tägliche Kassenroutine	kein schriftlicher Stundenplan	Dienstplan, WhatsApp
Vergütung	gleichbleibende Pauschale	Rechnung mit Umsatzsteuer	Rechnungen 2022 bis 2026
Weisungen	Urlaub, Kasse, Verkauf	familiäre Abstimmung	handschriftliche Notizen
Betriebsmittel	Büro, Kasse, Mailadresse der OHG	eigener Laptop	Fotos, Rechnungen
Unternehmerrisiko	kaum Forderungsausfall	zwei Fremdkunden	Kontoauszüge
Vertretung	nur nach Anzeige	vertraglich erlaubt	Vertrag, keine echte Nutzung

2. Arbeitshypothese

Büroservice und Social-Media-Leistungen könnten selbständige Elemente enthalten. Operative Filialleitung, Kassendienst und Personalsteuerung wirken wie funktionsgerecht dienende Teilhabe am Betrieb. Die Stellungnahme sollte nicht einheitlich alles verteidigen, sondern die Tätigkeit nach Zeitanteilen und Funktionsbereichen zerlegen.

Stellungnahmeentwurf an die Clearingstelle

1. Vorbemerkung

Die Beteiligten bitten um getrennte Würdigung der verschiedenen Tätigkeitsanteile. Der Vertrag vom 28.12.2021 beschreibt vor allem Buchhaltungs- und Auswertungsleistungen. Die spätere betriebliche Praxis enthält zusätzliche operative Tätigkeiten, deren Umfang erst nach Auswertung der Dienstpläne belastbar beziffert werden kann.

2. Tatsachenklärung

Für die Monate Januar bis Juni 2026 werden Arbeitsblöcke nach Kalender, Kassenprotokoll und Rechnungsinhalt ausgewertet. Die Beteiligten legen Nachweise eigener Betriebsausgaben und Fremdkunden vor. Zugleich wird eingeräumt, dass Vertretung im Verkauf und Urlaubskoordination statusrechtlich kritisch sind.

3. Antrag

Es wird beantragt, vor einer abschließenden Entscheidung eine Erörterung nach Aktenlage anzubieten und die Tätigkeit nicht schematisch als Familienmithilfe oder freie Mitarbeit zu behandeln. Hilfsweise soll die Versicherungspflicht erst ab dem Zeitpunkt festgestellt werden, in dem die operative Filialsteuerung den Schwerpunkt bildete.

Klage- und Beitragsrisiko

1. Beitragsrisiko

Bei voller Beschäftigungseinstufung ab 01.01.2022 drohen Gesamtsozialversicherungsbeiträge aus der Pauschale, Säumniszuschläge und Folgefragen bei Umsatzsteuer. Bei teilweiser Beschäftigungseinstufung wird die zeitliche und sachliche Abgrenzung beweisintensiv.

2. Sozialgerichtliche Angriffspunkte

1. Unzureichende Tatsachenermittlung zu Fremdkunden und Betriebsausgaben.
2. Fehlende Trennung der Tätigkeitsbereiche.
3. Fehlende Gewichtung des Parteiwillens nur für den Grenzfall, wenn die Indizien ausgeglichen sind.
4. Unklare zeitliche Verdichtung erst ab 2024.

3. Vergleichsoption

Eine abgestufte Lösung mit Beschäftigung nur für operative Filialleitung ab 01.04.2024 könnte wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn die Behörde dafür Säumniszuschläge reduziert und die Rentenanwartschaft der Tochter eindeutig zuordnet.

Von	steuerkanzlei.hemmerich@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Mon, 29 Jun 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Status Nora Kleinschmidt - bitte sauber trennen

Guten Tag,

bitte beachten Sie, dass die Lohnsteuerprüfung gerade nur die Jahre 2023 bis 2025 betrifft. Ich möchte vermeiden, dass wir im Statusverfahren pauschal schreiben, Nora sei nie in den Betrieb eingegliedert gewesen. Das passt nicht zu den Dienstplänen.

Aus meiner Sicht wäre vertretbar: echte Selbständigkeit für Buchhaltungsservice und Social Media, aber riskant für Filialleitung und Verkauf. Wenn die Clearingstelle alles als Beschäftigung wertet, müssen wir über Beitragszeitraum und Säumniszuschläge sprechen.

Die Eltern sind emotional. Bitte formulieren Sie die Rückfragen so, dass sie nicht den Eindruck bekommen, Nora habe etwas falsch gemacht.

Viele Grüße
Sabine Hemmerich

Datei: 06_rechnungen_zahlungen.csv

monat	rechnung_nora	zahlung_ohg	fremdkunden_umsat z	auffaelligkeit
2026-01	3808.00	3808.00	320.00	Monatspauschale unverändert
2026-02	3808.00	3808.00	0.00	kein Fremdkundenumsatz
2026-03	3808.00	3808.00	410.00	Fremdkunde Hofladen
2026-04	3808.00	3808.00	210.00	Krankheitsvertretung im Verkauf
2026-05	3808.00	3808.00	0.00	Urlaubsplanung komplett Nora
2026-06	3808.00	3808.00	480.00	Prüfungsmonat